עין משפט
נר מצוה

ז א מיי' פ"ח מהלכות פסה"מ הלכה א:
ח ב מיי' שם הל' ד:
ט ג מיי' פ"י שם הל' א:
י ד מיי' שם הלכה ב:
יא ה מיי' שם הל' ג:

חובה א שנים בחטאת מחצה כשר ומחצה פסול חטאת שנים בחובה המנין שבחובה כשר ב וכן עולה שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין עולות שבחובה חובה שנים בעולה מחצה כשר ומחצה פסול עולה שנים בחובה המנין שבחובה כשר: ו ג האשה שאמרה (א)הרי עלי קן כשאלד זכר ילדה זכר מביאה שתי קנים אחת לנדרה ואחת לחובתה נתנתן לכהן הכהן צריך לעשות ג' פרידין מלמעלן ואחת מלמטן לא עשה כן אלא שתים מלמעלן ושתים מלמטן ולא נמלך צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה מלמעלן ממין אחד משני מינין תביא שתים ד פרשה נדרה צריכה להביא עוד ג' פרידין ממין אחד משני מינין תביא ארבע: ה קבעה נדרה צריכה להביא עוד חמש פרידין ממין אחד משני מינין תביא שש נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה והלך הכהן ועשה ואין יודע מה עשה צריכה להביא עוד פרידין ארבע לנדרה ושתים לחובתה וחטאת אחת

בן

א] וחובה שנים בחטאת מחצה כשר ומחצה פסול כגון שמונה פרידין דחטאת שנתערבו בשמונה פרידין שחציו עולה וחציו חטאת הרי שנים עשר פרידין חטאת והארבעה פרידין עולה והקריב חציין למעלה וחציין למטה אותם שלמעלה כולן פסולין כי שמא כולם חטאות ואותם שמונה של מטה כשרים מהם ארבעה של חטאת וארבעה של עולה פסולין וזהו חובה שנים בחטאת כלומר שנתערבו שמונה חטאות שם ובחובה אין כי אם ארבעה חטאות וגם זהו מנין שבחובה כשר שאין כשר שם אלא ארבעה חטאות. [חטאת] שנים בחובה כגון ששה עשר פרידין של חטאת ושמונה של חובה ארבעה פרידין עולה וארבעה פרידין חטאת ועשה י"ב למעלה וי"ב למטה מנין שבחובה כשר דשנים עשר של מעלה כולן פסולין שמא חטאות הם וי"ב של מטה ד' פסולין שמא עולות הן ושמונה חטאות כשרים ממה נפשך הרי חטאות כשרים במנין כל החובה בין עולה בין חטאת ומיהו חטאת שנים בחובה אין לישבו מענין חובה שנים בחטאת וכן תפרש הבבא שאחריה. וה"ר רבינו אברהם ב] פירש שהקינין סתומות גבי חובה שנים בחטאת שהקינין היו סתומות שנים והחטאות שני פרידין ועשאן חציין למעלה וחציין למטה מחצה כשר ומחצה פסול כי שמא שתי חטאות קרבן למעלה ועולה מן הסתומה ולמטה שתי חטאות ועולה. חטאת שנים בחובה כלומר חטאת פי שנים שנתערבו בחובה שהיה החטאות ד' פרידין והחובה שני פרידין ועשה חציין למעלה וחציין למטה המנין שבחובה כשר דהיינו שני חטאות דשלשה חטאות נעשו למעלה והן פסולין ג] ובשני חטאות לעולה נעשו למטה: [ו] **האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר.** ביולדת עניה איירי דאילו עשירה מביאה כבש לחובתה: **ילדה זכר מביאה שני קינין כו' נתנתן לכהן.** ד] צריך לעשות ג' למעלה לפי שקן נדבה קרב כולו עולה ולא עשה כן אלא קרב שתים למעלה ושתים למטה ולא נמלך בה לדעת על מה הביאתו ה] ועתה נפסל מהן פרידה אחת וצריכה שתביא עוד פרידה ו] ויקרבנו למעלה: **ממין אחד.** כלומר הדין הזה כשכולם ממין אחד. ומשני מינים תביא שנים. כלומר אם הראשונים ממין אחד שהיו שני הקינין ז] תורים או בני יונה תביא עוד פרידה מאותו המין לעולה ויצאה ידי הכל שמקן שהקריב כהן ראשון יצאה ידי חובת לידתה שהרי לשם חובה קרב והשני נשאר לנדרה ונפסל גוזל אחד מהן בעשיית מטה והרי יהיה זה תחתיו ואם הראשונים משני מינין היו קן תורין וקן בני יונה תביא שתים תור ובן יונה ויקריב שתים למעלה משום דמספקא לן איזה קן משנים הראשונים קרב אחרון והוא לנדרה ונפסל ממנו פרידה אחת וצריכה להשלימו מאותו המין כדתנן לעילב) אין מביאין תורין כנגד בני יונה וכו': **פירשה נדרה צריכה שתביא שלשה פרידין.** (א) למעלה: **ממין אחד.** כלומר ח] אם ידעה שלא נתנה לכהן אלא מין אחד והקריבו הכהן בזה הענין ט] ואינה יודעת איזה מין פירשה מביאה שלש פרידין כיצד אם נתנה השני קינין תורין מביאה תור אחד לזווג לפסול ושני בני יונה כי שמא נדרה בני יונה ומשני מינין תביא ארבעה אם יודעת שנתנה לכהן ב' מינין קן תורין וקן בני יונה ואינה יודעת מה הקריב כהן באחרונה אם תורים או בני יונה. אם לא ידעה מה פירשה לנדרה תביא ד' כיצד שמא תורים הקריב באחרונה וצריכה להביא תור לזווג לפסול ועוד שני בני יונה כי שמא נדרה בני יונה ושמא הקריב באחרונה בני יונה וצריכה להביא בן יונה לזווג לפסול ועוד שתי תורין כי שמא נדרה תורין ולכך תביא ארבעה שתי תורים ושני בני יונהג). והכי נמי מצי למינקט במין אחד שצריכה ארבעה אם אינה יודעת איזה מין נתנה לכהן או שני קינין תורים או שני קינין בני יונה אבל ניחא ליה למינקט ביודעת מה נתנה: **קבעה נדרה צריכה שתביא עוד חמשה פרידין.** למעלה ממין אחד פירוש קבעה נדרה עם חובתה שאמרה הרי עלי קן י] להביאה עם חובתי ופירשה ואינה יודעת מה פירשה ולקרבן גדול ביחד איכוונא וצריכה להביא ג' עולות ביחד אם היתה יודעת מאיזה מין פירשה ויודעת שלא הביאה אלא ממין אחד אל הכהן כיצד אם יודעת שנתנה לכהן ב' קינין תורין ועשאן הכהן קן אחד למעלה וקן אחד למטה ונפסל גוזל אחד והיא קבעה נדרה יחד עם חובתה ולכך אינה יכולה להביא פחות משלשה עולות וכן הדין אם באתה להקריב (ב) פטורה בשני קינין ומהן פרידה אחת לחטאת ופרידה אחת לעולת חובתה ולאחר זמן יא] שמביאה נדרה צריכה להביא עוד פרידה שיהיה שלשה פרידין שני פרידות לנדרה ואחד לקביעותה שאינה יכולה להביא פחות משלשה עולות והפרידה שלישית צריכה להיות ממין שקרבה כבר עולת חובתה שהרי אמרה עם חובתי ונדרה אם מביאה בפני עצמו תביא עם אחד שממין חובתה ועתה שהביאה שתי קינין תורין אם נעשו בהכשר שלשה למעלה ואחד למטה נפטרה בכך ועתה שנפסל האחד תביא שלשה פרידין תורין שאינה יכולה להביא פחות מג' שתים לנדרה ואחת לקביעותה ושמא פירשה להביא לנדרה בני יונה דהאי קבעה נדרה אאינה יודעת מה פירשה קאי ולכך תביא עוד שני פרידין בני יונה שעתה מביאה שלשה עולות מתורים ופרידה מהן מעין חובתה ושני בני יונה לנדרה שאינה מסופקת אלא מנדרה הרי לך ה' פרידין ג' מאותו מין שנתנה לכהן ושנים ממין אחר: **משני מינין תביא שש.** אם יודעת שנתנה לכהן קן תורים וקן בני יונה ואינה יודעת איזה קרב באחרונה ואינה יודעת מאיזה מין פירשה להביא לנדרה תביא שש פרידין שמא תור קרבה באחרונה והאחד נפסל וצריכה שלשה בני יונה אחד ממין עולת חובתה ושנים לפי ששמא נדרה בני יונה ועוד שתי תורים כי שמא נדרה תורים או שמא קן בני יונה קרב באחרונה וצריכה להביא ג' תורים וב' בני יונה ולכך תביא שש קן תורים וקן בני יונה משום ספק נדרה ועוד תור אחד ובן יונה אחד לפי שצריכה להביא ממין חובתה ואינה יודעת מאיזה מין: **נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה.** אם תורים אם בני יונה או קן אחד מזה וקן אחד מזה ואין ידוע מה עשה אם כולן למטה או חציין למעלה וחציין למטה נמצאת שלא יצאה אפילו חובת לידתה דשמא כולם למעלה ואין כאן חטאת או שמא כולם למטה ואין כאן עולות צריכה שתביא עוד ד' פרידין לנדרה לספק פירושה משני מינין ושתים לעולת חובתה תור ובן יונה שמא הראשונים כולם למטה נעשו ואינה יודעת מאיזה מין והכל הולך אחר החטאת וצריכה להביא עולה מאותו מין או שמא ראשונים חציין למעלה וחציין למטה ובקן שקרבה ראשון יצאה ידי חובתה והיא קבעה עולה מאותו מין עם נדרה ואינה יודעת איזה מין היה הילכך תביא עוד עם ספק פירושה תור ובן יונה ממה נפשך אם קן שקרב ראשון תורים היו וקרב מהן עולה למעלה והיא לחובתה הרי היא מביאה עכשיו תור עם נדרה משום קביעותה ואם מבני יונה והוקבע להביא עולת יונה עם נדרה הרי מביאתו ואם כולן למטה נעשו וצריכה להביא עולתה מאותה המין הרי משתים שהיא מביאה עכשיו לחובתה יעלה אחד מהן והשני נדבה וחטאת אחת מביאה מאיזה מין שתרצה משום שמא הראשונים כולם למעלה נעשו והרי לו זוג ממינו לעולה משתים שהביאה לחובתה משני מינין ואף על פי שכבר קרב עולת חובתה אין צריכה לדקדק להביא חטאת מאותו מין הראשון לרבנן דפליגי לעילד) עליה דבן עזאי דקסברי הכל הולך אחר חטאת הלכך הואיל ועל כרחך תביא שתי עולות תזווג לו אותו שממינו ודיה:

בן

שיטה מקובצת א] חובה שנים אות ו' נמחק: ב] אברהם בר דוד פי': ג] פסולין ושני חטאות ועולה נעשו: ד] לכהן אילו היה נמלך בה היה צריך: ה] הביאתו ונמצא נפסל פרידה אחת למטה וצריכה תיבת עתה נמחק: ו] פרידה אחרת ויקרבנו: ז] הקינין של נדר ושל נדבה תורים: ח] כלומר כשנדרה הרי עלי קן פירשה את המין שתביא אם: ט] הענין ושכחה ואינה: י] קן אם אלד זכר להביאם: יא] זמן נמי שמביאה:

פי' הרז"ה

בחובה ובסופה דאושה ליה חובה בין שהיא מרובה או מועטת או שוה איידי דתנא חובה תנא נמי נדבה ואי אפשר לומר כפי' החכם שאמר שלא יתכן לשומע להפרש בין חטאת לחובה שהחטאת גם היא חובה אינו שומע זה לא שמיעה ליה רישא דמתני חטאת שנתערבה בחובה: ג **בד"א** בחוב' ובנדב' אבל בחוב' שנתערבו זו בזו פי' והן סתומות אחת לזו ואחת לזו מחצה כשר ומחצה פסול פי' ואותו המחצה הכשר יקרב רביע חטאת ורביע עולה ומספקינן לחומרא כי החטאות היו מאשה זו והעולות מאשה זו והמחצה הנשאר נתפרשו כולן לזו שהקריבה חטאות עולות ולזו שהקריבה עולות חטאות והוו להו חטאת ועולה שנתערבה וימותו: **אחת** לזו ושתים לזו ושלש לזו וכו' המועט כשר פי' והוא קרב חציו חטאת וחציו עולה ומספקא נאמר לחומרא כי המחצה ממה שהקרבנו או חטאות או עולות היה משל מועטת והמחצה האחר משל מרובות ואותו המחצה [שעומדות] להקריב לשל מועטת נתפרש מן המחצ' שהקריבה כי הקינין מתפרשות בעשיית הכהן המחצה מהן משם אחד כלומר משום חטאת או משום עולה כמו שאמרנו ולפי שאין אנו יודעים אם חטאת הקריב ומה שנשאר נתפרש לעולה או אם עולה הקריבה ומה שנשאר לה נתפרש לחטאת לפיכך אין אנו יכולין למשוך מהן עוד להקריב שהרי יש כאן פרידים מפורשים שאין אנו יודעים פירושם אם חטאת אם עולה ומספק ימותו השאר כולן: **בין** משם אחד בין ב' שמות בין מאשה אחת בין משתי נשים. נ"ל פירוש' אחד שם אחד ואחד שני שמות באשה אחת ואחד שם אחד ואחד שתי שמות בשתי נשים כלומר שני שמות כשם אחת באשה אחת להקל ושם אחד כשני שמות בשתי נשים להחמיר שאם תביא אשה אחת שתי קנין לשני שמות ללידה ולזיבה והקריב הכהן המחצה מן השם האחד שהוא רביע מן הכל לא נתפרש המחצה האחר מאותו השם מפני הקרבתו והרי הוא כאילו הביאן כולן לשם אחד ללידה שלא נתפרשו עד שיקריב המחצה מכולן לחטאת או לעולה נמצאו שני שמות באשה אחת להקל. משא"כ בשתי נשים (ושם אחד) שאפילו הביאו שתיהם משם אחד כיון שהקריב הכהן המחצה מאשה זו שהוא רביע משתיהן נתפרש לאלתר המחצה האחר של אותה אשה

מסורת הש"ס

א) זבחים סז:, ב) [פ"ב מ"ה], ג) ועיין ברש"י פ"ו דזבחים סז:, ד) [פ"ב מ"ה],

הגהות הב"ח

(א) מפרש ד"ה פירשה נדרה וכו' ג' פרידין ב' למעלה ואחת למטה הס"ד: (ב) ד"ה קבעה נדרה וכו' וכן הדין אם באתה להקריב יחד נדרה וחובתה פטורה בשני קינין וכו' צריכה להביא עוד שלשה פרידין כצ"ל:

יעיר קינו

א) נ"ל אחד לחטאת ואחד לעולה. ב) חפשתי ולא מצאתי היכא איתמר שיסבור ר' יהודה הכי דיש תמורה בעוף ועי' שער המלך. ולולי דברי הרא"ש היה נ"ל לומר דנוסחא משובשת נזדמנה לו להרא"ש ז"ל בדברי הרר"י מאורליינש כי ע"פ האמת בודאי היה צריך לחזור שהרי איתא בתמורה פ"ב דחטאת של ציבור שכיפרו בעליה אינן מתות ר' יהודה אומר ימותו א"ר שמעון מה מצינו בולד חטאת כו' ביחיד דברים אמורים אבל לא בציבור הרי להדיא דר"י דסובר ימותו בע"כ ס"ל דנהיגי אף במקום דלא שייכי כולהו ולפ"ז נ"ל ברור דתיבת ופירש"י שבדברי הר"י מאורליינש הוא ט"ס וצ"ל ופי' ר"ש שהרי ר' שמעון פירש כן להדיא במשנה. ג) נ"ל אחד לחטאת ואחד לעולה. ד) היא משל בעלת ב' קינים כצ"ל. ה) נ"ל עולות.

פי' הראב"ד

שתי חטאות ועולה א' ואינן ידועות והכל כאשר פירשתי למעלה ואין בהם הפרש: ג **בד"א** בחובה ובנדב' שנתערבו אבל חובה שנתערבה זו בזו א' לזו וא' לזו שתים לזו ושתים לזו ג' לזו וג' לזו מחצה כשר ומחצה פסול פי' קן סתומה של זו שנתערבה בקן סתומה של זו או שתים של זו ושתים של זו שנתערבו מחצה כשר ומחצה פסול שאם היו שתים לזו וב' לזו הרי הן ח' פרידין יקח מהן ד' ויעשה מהן שתי חטאות ושתי עולות ממה נפשך אם של אשה אחת הרי הן כדין נעשו ואם הם שתי פרידין לזו ושתים לזו הרי הן כשרות עולות לזו וחטאות לזו או חטאת ועולה לזו וחטאת ועולה לזו שכל אחת מהן ראויה לשתי עולות ושתי חטאות וזה יקרב לשם בעליו סתם אבל הארבעה פרידין הנשארות אינו יכול להקריבן כלל שאם בא לעשות מהן שתי חטאות שמא הן בנות זוגן של אותן חטאות שהקריב תחלה ואין הד' חטאות לאשה בשתי קינין והרי הן עולות שנעשו כמעשה חטאות ופסולות וכן אם יבא לעשות שתי עולות שמא הן בנות זוגן של עולות הראשונות והרי הן אינן ראויות לחטאת ואם יעשה אותן כמעשה עולות יפסלו: **אחת** לזו שתים לזו ג' לזו עשר לזו מאה לזו המועט כשר בין משם אחד בין משני שמות בין מאשה אחת בין משתי נשים. גם זו על הטעם הראשון שאם יש לזו קן אחת ולזו שתים יקח שתי פרידות כשיעור המועט שבהן ויעשה מהן חטאת ועולה ממה נפשך שהרי אפילו הפחות שבהן ראויות לחטאת ועולה ואם הן של שתי נשים כשרות הן מ"מ לבעליהן אבל הארבע פרידין הנשארות אינן ראויות לא לחטאות ולא לעולות שאם בא להקריב מהן שתי חטאות בכל אחת ואחת נאמר שמא היא בת זוגה של חטאת הראשונה והן של בעלת קן אחת ואין זו ראויה אלא לעולה וכשיבא להקריב עולות נאמר בכל אחת ואחת שהיא בת זוגה של עולה הראשונה וכיון שקרבה עולתה זו אינה ראויה אלא לחטאת וכן נאמר באחד לזו ומאה לזו או בשתים לזו ומאה לזו ששיעור המועט יהיה כשר מחצה חטאת ומחצה עולה והשאר ימותו וכל זה בכהן הבא לימלך בחכם ונאמר לו כך וכך ראויות להקרבה והשאר למיתה שאינו רשאי להקריב בתחילה לפסול: **בין** משם אחד בין מאשה אחת בין משני שמות בין משתי נשים כיצד משם א' בין משני שמות בין לידה ולידה זיבה וזיבה משם אחד משני שמות לידה וזיבה כיצד משתי נשים על זו לידה ועל זו לידה על זו זיבה ועל זו זיבה משם אחד כיצד משני שמות על זו לידה ועל זו זיבה. פי' בין משם אחד בין משני שמות לאשה אחת בין משם אחד בין משני שמות לשתי

פירוש הרא"ש

ומתה יביאו יורשים עולתה. דעולה דורון הוא וקרבה לאחר מיתה ופליגי בה רב ושמואל בקידושין [דף יג: וש"א רב יהודה אמר שמואל] ור' יוחנן ור"ל חד מוקי לה כשהפרישתה מחיים. דאילו לא הפרישתה לא היו היורשים מחוייבים להביא דשעבודא לאו דאורייתא וכמלוה ע"פ הוא. וחד אמר אפילו לא הפרישתה מחיים מחוייבים היורשים להביאו דמלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא: **לא יביאו יורשים חטאתה.** דאין כפרה למתים הלכתא גמיר לה דחטאת שמתה בעליה למיתה אזלא. ובת"כ [פ' תזריע ספ"ד] תני מנין שאם הביאה עולתה ומתה שיביאו היורשים חטאתה ת"ל א) א' לעולה ואחד לחטאת. והר"ר יעקב מאורלינ"ש היה רוצה לתרץ דהתם איירי בעוף וגמירי דאין חטאת העוף מתה כמו דאין חטאת ציבור מתה ופרש"י משום דחמשה חטאות המתות ליתי כולהו בציבור דאין הציבור מתים. והכי גמירי להו דלא נהיגי אלא במקום דשייכי כולהו (בציבור) ועוף נמי לא שייך ביה תמורה. וקשה לי דאמרינן סתם ספרא ר' יהודה ב) ואיהו סבר דיש תמורה בעוף וי"ל בשביל זה לא היה צריך לחזור דאכתי לא שייך כולהו בעוף דלא"ש ביה ולד חטאת ועברה שנתה. ור"י אומר דגירסת ת"כ שבשתא היא וכך היא כתובה ג) אחד לעולה ואחד לחטאת שאם הביאה חטאתה ומתה מביאים יורשים עולתה ומנין שאם הביאה עולתה ומתה שיביאו היורשים חטאתה ת"ל אחד לחטאת ואחד לעולה. ושיבוש הוא דהיכי שמעינן מהאי קרא דיביאו חטאת אחר מיתה היכא דקרבה עולה מחיים הא בקרא כתיב חטאת תחילה. אלא כך יש להיות הגירסא. יכול שאם הביאה עולתה ומתה שיביאו היורשים חטאתה ת"ל א' לחטאת פירוש שחטאת תקדוס לעולה ואסמכתא בעלמא היא דחמש חטאות מתות גמרא גמירי להו. והריצב"א מקיים הגירסא דהא חטאת שמתו בעליה למיתה אזלא היינו בהפרישו מחיים כדתנן בפרק בתרא דכריתות [דף כז:] הפריש חטאתו ומת לא יביאנו בנו אחריו. ובהכי איירי מתניתין דלא יביאו חטאתה. אבל ההיא דת"כ איירי בשלא הפרישו מחיים וכמ"ד שיעבודא דאורייתא. ויביאו יורשים חטאתה דקתני לא שיקריבו החטאת אלא שיקריבו מן הדמים כמו שהקריבו מהמותר חטאת כגון הפריש ב' חטאות דהדא קרבה עולה ה"נ יקריבו מדמי החטאת העולה ת"ל אחד (לעולה ואחד) לחטאת [ואחד לעולה] כלומר מה שהיו ראוים להביא חטאת יביא בדמיה עולה: הדרן עלך קן סתומה

א **בד"א.** פי' בד"א בספקי תערובת של אלו ב' פרקים בכהן נמלך שבא לפני חכם לשאול מה יעשו בהם. ועתה בא לפרש בכהן שאינו נמלך ועשה מדעתו: **אחד לזו ואחד לזו.** הביאו שתי קיני חובה סתומה ונתנו לכהן. אם עשה כולם למעלה נפסלו החטאות. כולן למטה נפסלו העולות ותביא כל אחת מה שנפסל לה ואינה צריכה תנאי: **חציו למעלה וחציו למטה.** מד' פרידין מעורבין עשו ב' למעלה וב' למטה. א"א להיות פסול בהן יותר מחציה. דאף אם היה קן של אשה אחת כולם למעלה ושל אחרת כולם למטה. נפסלו מזו עולה ומזו חטאת. ויביאו קן ויתנו אם עולה שלך קריבה וחטאת שלי תהא זו עולה שלי וחטאת שלך. ואם להיפוך יהיה להיפוך. ואם כבר נפטרנו שכל קן וקן קרב חציו למטה וחציו למעלה. תהא עולה נדבה וחטאת באה על הספק ואינה נאכלת. וכן ג' לזו וג' לזו אפשר שקרבו כדין וכולם פטורות. ואפשר שלאחת נפסלו כל העולות ולאחרת כל החטאות. ואפשר שהאחת הקריבה ה' עולות וחטאת אחת והאחרת ה' חטאות ועולה אחת. וחסר לזו ב' חטאות ולזו ב' עולות. ואפשר שהאחת הקריבה ד' עולות וב' חטאות והאחרת ד' חטאות וב' עולות הילכך יביאו ו' עולות וב' חטאות ויתנו. אבל יותר מב' חטאות א"א להביא שמא כבר נפטרו. אבל כל אחת צריכה להביא חטאת העוף על הספק להכשירה בקדשים:

ב **אחת** לזו [כו'] **המרובה כשר.** פי' [כענין] קיניס המרובה כשר. כיצד אחד לזו [וב' לזו] והקריב ג' פרידות למעלה וג' למטה. ד' פרידות כשרות. אף אם היה קן של אשה [א'] כולן למעלה הרי נפסלה חטאת שלה ועולה כשרה. ופרידה הג' ד) גם היא כשרה. וג' של מטה שתי חטאות של בעלת שני קינין כשרות והשלישית היא עולה שנעשית למטה ופסולה הרי שתי חטאות ושתי עולות כשירות. וכן אם היה הקן שלה למטה נפסלה ממנה עולה ומבעלת ב' קינין חטאת אחד. ומביאות קן בשותפות ויתנו והחטאת אינה נאכלת. וכן אחת ושלש ועשה ד' פרידין למעלה. אם קן של האשה כולן למעלה נפסלה החטאת. וג' של בעלת ג' כשירה. וכן בד' של מטה נפסלה העולה וג' חטאות כשירות. וכן אחד ועשר ואחד ומאה. וכן שתים (וכן) ושלש. עשה ה' פרידין למעלה וה' למטה. אפילו ב' קינין של אשה [א'] הן למעלה ב' העולות כשירות והפרידה חמשית כשרה. וכן למטה ג' חטאות כשירות ושתי עולות פסולות. וכן שתים ועשר שתים ומאה [וכן עשר ומאה]. אפילו כל העשר קינין הן למעלה הרי עשר ה) מהן כשרות והתשעים של בעלת מאה כשרות. וכן למטה מאה חטאות כשירות ועשרה עולות פסולות: **זה הכלל כל מקום שאתה יכול לחלוק את הקינין.** שלא יהיה קן אשה נחלק לשנים אלא קן אשה אחת שלם למעלה וקן אשה אחרת שלם למטה או מחצה כשר (או) [ומחצה] פסול. ואם אינו יכול לחלוק הקינין. כגון אחד לזו ושנים לזו שמתחלק לאשה א' א' למעלה ואחד למטה המרובה כשר:

ג **חטאת** לזו. פי' לעיל בפ"ק תנן חטאת שנתערבה בעולה אפילו אחד בריבוא ימותו כולן. ואשמעינן הכא דאם לא נמלך הכהן ועשה כולם למעלה או כולם למטה מחצה כשר ומחצה פסול. לאפוקי מדרבא דאמר בפ' התערובת [דף עג:] השתא דאמור